

CM1 Droit constit

2 thèmes essentiels :

- La théorie générale de l'Etat (principes généraux de droit constitutionnel)
- La présentation des institutions et la vie politique de la Ve République

Droit positif = droit en vigueur, applicable

Bibliographie :

- *Debbasch, *Droit constitutionnel* (LexiNexis, 2023)
- *Favoreu, *Droit constitutionnel* (Dalloz, 2023/2024)
- *Gicquel, *Droit constitutionnel et institutions politiques* (Monchrestien)
- *Pactet, *Droit constitutionnel* (Sirey)

3 textes principaux :

- *DDHC
- *Constitution de la Ve République
- *Préambule de la Constitution de la IVe République

Introduction

Le **droit constitutionnel** est la branche essentielle du droit public qui régit l'organisation d'Etat, cad l'organisation des pouvoirs publics (Chef de l'Etat, le gouv). Il régit l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évolution de la Constitution.

Il n'y a pas de S organisée sans Etat, et pas d'Etat sans Constitution. Tous les Etats ont une Constitution, elle est très généralement écrite. Elle peut ne pas l'être, elle est faite de textes épars, de principes importants non-écrits et beaucoup de coutumes.

Dans la plupart des pays, le droit constit est traité dans sa version la plus récente (ex : en France celle de 1958).

Césure principale en 1789 en France, elle est l'acte de naissance officiel du droit constit moderne. Jusque là le titulaire de la souveraineté est le roi, après 1789, c'est la nation française qui est source de tout pouvoir. Nous la déléguons à nos représentants et le Président.

Trois nouveautés à partir de 89 :

- le peuple détient la souveraineté
- il faut une Constitution écrite (la 1ère en 1791)
- la séparation des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) => avant le roi pouvait intervenir dans tous les domaines

Art 16 de la DDHC du 26 août 1789

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés, n'a point de Constitution »

=> il n'y a de garantie des droits que s'il y a séparation des pouvoirs

Une Constitution comme elle doit être appliquée, elle doit être modifiée, revue et mise à jour. Aux EU, c'est par des amendements qu'on la complète.

En France, on la change lors de chocs dans la S ou vie politique :

- coups d'Etat (ex : Napoléon qui met en place le Consulat avec le coup du 18 brumaire = 7 nov 1799), (ex : 2 décembre 1851, Louis Napoléon Bonaparte élu Président qui veut renouveler son mandat, établit le Second Empire et empereur des Français de 1852 à 1870)
- guerres (ex : la 2GM a conduit à la Constitution de la IVe République)

Quelle forme choisit-on pour l'Etat ?

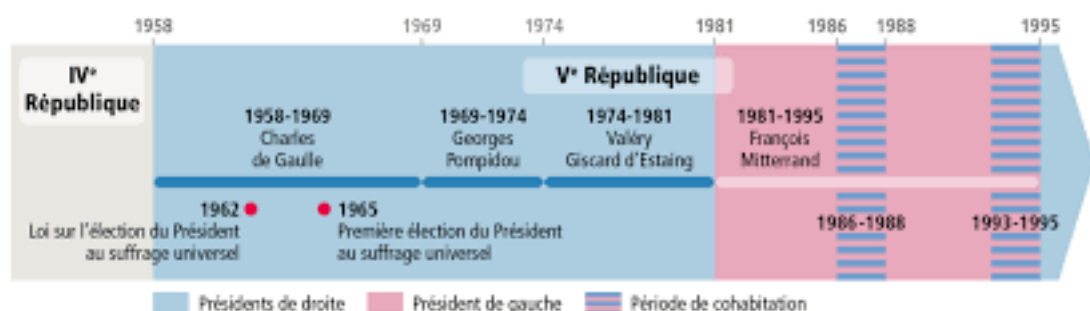
2 formes essentielles :

- Etat unitaire/indivisible (ex : France) => une seule source de pouvoir (peuple avec délégués), la loi est la même pour tous
- Etat fédéral (ex : Etats-Unis) => des Etats fédérés, chacun ayant ses propres lois avec un socle commun quand même (ex : peine de mort et IVG dépendent des Etats)

Elle prévoit également l'organisation des pouvoirs publics (le régime politique) (ex: dictature ou démocratie même si Russie dans Constitution se dit démocratique).

Elle parle donc de la séparation des pouvoirs (58 : séparation des pouvoirs mais depuis 100ans, on considérait que l'exécutif est faible et le législatif fort). On a inversé cette tendance avec de Gaulle => **rationalisation du pouvoir législatif**.

La Ve République est une rupture avec la IIIe et la IVe : limitation du pouvoir du Parlement, renforcement de l'exécutif et garantie de la stabilité du pouvoir.



Automne 62 => renversement par le Parlement du régime de Pompidou par un vote à la majorité (motion de censure) ; mouvement de mai 68 se solidifie dans son socle avec 58 et 62

Lien étroit entre constitution et régime pol => définit le type de rapport entre les pouvoirs publics choisis par ceux qui ont élaboré la constitution

Chaque fois que l'on a voulu de grandes réformes -> changement dans la Constitution

Entre 1789 et 1875 ; Constitution durait environ 7ans (difficulté institutionnelle pendant longtemps : 14 Constitutions depuis)

Deux grands moments de stabilité depuis RF :

*la IIIe République car la Constitution est de 1875 et que sa fin est en 1940 (elle meurt à partir du 10 juin 1940 lorsque Pétain récupère les pleins pouv et instaure « l'Etat français »)

*la Ve République car a dépassé en terme de temps la IIIe (née le 4 octobre 58, elle est tjs en vigueur)

Depuis la RF : instabilité constitutionnelle (12 régimes) mais aussi de la stabilité (III et V)

2 branches principales : droits constit et admin (+ jurisprudentiel que constitutionnel ou admin)

À l'époque de l'instabilité juridictionnelle et politique, il y a une grande stabilité constitutionnelle (grandes règles posées pendant la RF et à sa fin notamment par Napoléon Ier et qui structure le pays (« masse de granite » + institutions) = préfets dans les départements fr => stabilité créée en 1800 tjs identique et renforcée en 2024).

Éléments de structuration forte en + de la Constitution (même si au sommet de la hiérarchie des normes)

=> Constit de la Ve est solide, s'adapte aux chocs pol, confortée au fur et à mesure, durable (66ans)

Éléments forts : adaptée à la pratique de 8 présidents différents, adaptée aux chocs principaux (alternances pol à partir de 81 ; grandes secousses pol (moments difficiles comme par ex Guerre d'Algérie, tentative coup d'Etat, attentat contre Président...) ; avril 2002 avec JM Le Pen au 2nd tour des élections ; 29 mai 2005 peuple fr dit non au projet de Constitution européenne par référendum ; élection en 2017 de Macron)

Éléments faibles : Parlement qui avait outre-passé ses pouvoirs sous les IIIe et IVe Républiques (régime d'Assemblée), se retrouve limité par le renforcement de l'exécutif (idée des institutions de donner à l'exécutif les moyens de diriger le pays) ; Président a droit effectif de dissolution (**art 12 de la Constitution** => utilisé 6 fois)

1. par de Gaulle en 1962 : (forte contestation parlementaire en face, pb de la guerre d'Algérie, attentats contre lui) -> riposte en dissout l'Assemblée nationale, gagne très largement (majorité absolue), 1er gouv a majorité absolue gouverné par Pompidou (vient d'être renversé mais renommé 1er Ministre)
2. 29 mai 68 : de Gaulle quitte discrètement la France avec sa famille (semblable à une démission mais consultation du général Massu en Allemagne qui le convainc de

rentrer en France), soutenu par Pompidou il dissout l'Assemblée et remporte en juin une majorité absolue encore + importante que la 1ère fois

3. F.Mitterrand dans des cond pol différentes (10 mai 1981 élu) : dissout en raison de diff pol entre Assemblée nationale et Président (
4. 1988, réélu président : dissolution car non-intérêt de gouverner avec une Assemblée et 1er Ministre hostile à lui, victoire avec majorité absolue relative
5. Chirac en 1997 (élu en 1995 face à L.Jospin) : 484 contre 517 (?) (majorité + qu'importante), dissout dans l'idée de refaire une Assemblée toute aussi importante (perd environ 250 => gauche devient majoritaire), L.Jospin devient 1er Ministre pour 5ans (cohabitation et échec)
6. Macron le 9 juin 2024 : élections européennes très favorable pour la droite et désavantage pour lui, annonce surprise de la dissolution pour espérer réussite de son parti à l'Assemblée (passer de majorité relative à absolue comme de Gaulle => passe de 250 à 168) —> échec

Dissolution peut rendre de grands services aux Présidents mais calculer juste car c'est le peuple français qui a les cartes. S'il pense que 'c'est une manoeuvre pol ce sera un échec.

Le gouvernement a besoin de la confiance du Parlement, d'une majorité. Caractérisé aussi par les pouv réciproques du Président et du Parlement.

-> s'il y a ces 2 caractéristiques (renversent possible du Parlement par le Président, et inversement) = régime parlementaire

-> si pas le cas ; ex des EU avec régime présidentiel (car Président très fort et pas de dissolution ou renversement possible)

Parfois on peut entendre que la France est un régime semi-présidentiel (△ ne pas l'utiliser) => si on veut en parler, mieux vaut dire « RP à connotation présidentielle »

La Ve République a un régime parlementaire très particulier car le chef d'Etat a des pouvoirs très très importants qu'on ne retrouve que dans peu de RP.

De Gaulle et Debré (à l'origine de la Constitution) ont qualifié le Président comme « la **clef de voûte** » —> **pouvoir exécutif fort** a même de **gouverner le pays en toute circonstance**.

Conseil constitutionnel = juridiction constitutionnelle créée en 1958, sa fonction première est de dire si les lois votées par le Parlement sont conformes ou non à la Constitution

Dans la plupart des démocraties du XXe et XXIe siècles on retrouve un Conseil constit (sauf RU), mais en 58 c'est antinomique avec les principes démocratiques fr car notre grande tradition était que **la loi est l'expression de la volonté générale**, votée par le Parlement considéré comme souverain. Une fois le Parlement a voté cette loi, elle est incontestable (RU dit que le Parlement est souverain, ne peut pas se tromper).

À partir de 58 le Parlement représente le peuple mais il peut se tromper et peut voter une loi non-conforme à la Constitution, on va appliquer le principe de la hiérarchie des normes selon lequel la norme suprême est la Constitution.
L'idée est de dire qu'en 1958 on va créer une juridiction nouvelle avec pour mission principale de dire si la loi votée est conforme ou non à la Constitution

=> création du Conseil constit qui va profondément transformer notre droit constit

Il ne repose plus seulement sur la Constitution mais sur toute la jurisprudence et les textes (droit codifié). Il bouge, évolue et est de plus en plus riche et complexe, il devient jurisprudentiel.

Les décisions que rend le Conseil constit s'imposent à toutes les autorités admin et juridictionnelles (y compris Cour de cass et Conseil d'Etat) qui adoptent avant tout la loi). La création du Conseil constit transforme le droit français et le rapproche de celui des autres pays.

Décisions rendues par le Conseil constitutionnel :

* 1958-1971 : Conseil constit rend quelques décisions importantes mais elles n'émergent pas. Pendant ses premières années il n'a pas de pouv important

* 16 juillet 1971 : Conseil constit rend une décision importante ++ => la **liberté d'association** (sous Pompidou). Le gouvernement fait voter une loi restreignant les modalités d'exercices de la liberté d'association. Cette loi votée dit que dans certains cas la constitution d'asso est soumise à l'accord des pouv publics (préfets), ces derniers peuvent refuser/prolonger la durée de création d'asso (pouv d'approbation à l'autorité admin de l'Etat)

De ce temps, le Président du Sénat a des litiges avec de Gaulle et veut rendre cette liberté, il saisit le Conseil constit en disant que ce ne serait pas conforme à la Constitution (liberté d'asso est soit disant une liberté constit).

Pb : si on lit la Constit elle ne parle pas de liberté d'asso donc normalement Conseil constit devrait répondre que le recours est rejeté

Mais Conseil constit admet que ce n'est pas conforme, mais il va s'appuyer sur tous les autres textes faisant ref à la Constit -> « **valeur constitutionnelle** », il **élargit considérablement le bloc de constitutionnalité** (création prétorienne)

Art 89 de la Constitution définit le mode de révision constitutionnel :

1. Doivent d'abord être votées par Assemblée nationale et Sénat (à l'initiative du Président, gouv, parfois Parlement) —> les 2 assemblées doivent voter le même texte
2. Doit être approuvé par le Congrès OU alors un référendum (après avoir voté le texte par le Parlement) mais rare : sur les 25 révisions de la Ve République, seulement 2 ont été soumises à un référendum

La révision constitutionnelle émane d'une partie du peuple ou du peuple entier (Constituant => "superpuissance"). Les projets de Présidents n'ont pas tjs été sujet à constitutionnalisation (Hollande, Macron...).

D'un p.d.v. juridique, la décision du 16 juillet 71 est une révolution.

En 2024, très peu de décisions ne se réfèrent pas à la déclaration de 1789. Dans le développement de dates importantes :

* 16 juillet 1971 : (cf ci-dessus)

* 29 octobre 1974 : révision de la Constit (nouv président Giscard d'Estaing), il veut renforcer le Parlement et la République, constate que Conseil constit ne peut être saisi que par 4 grandes figures (se sont ceux qui peuvent les contester qui les font, pb => donner cette possibilité à des fractions du Parlement (grp de + de 60 députés/sénateurs (donner la possibilité de saisir le conseil constit)) à partir de là environ toutes les décisions sont révisées par le Conseil

Ex : loi Veil => députés/sénateurs saisissent Conseil pour voir si elle était conforme (1ère fois)

* 2008 : réforme constit du 23 juillet ; créer une nouvelle procédure de saisine du Conseil constit (QPC = question prioritaire de constitutionnalité)

procédure initiale de 1958 reformée en 1974 (contrôle *a priori*, avant promulgation de la loi et saisi Conseil constit qui vient de voter par Parlement (annulée))

23 juillet = ajoute une procédure qui permet de faire contrôler par le Conseil constit la constitutionnalité de lois déjà en vigueur (contrôle *a posteriori*) d'il y a 1an, 30ans, 300ans...

Révision du 23 juillet 2008 (une des + importante) : voter en termes identiques dans les 2 assemblées, approuvées par le Congrès à la majorité des 3/5, initiative de Sarkozy (soutenu par une forte majorité au Parlement, un peu + de 60% des votes), révisé 50 textes (quasi-entièrement).

Finalement qui peut saisir le Conseil constit dans cadre de 1ère procédure : Parlement, Président, Président du sénat et 1er ministre (4 + hautes autorités de l'Etat)

Cadre *a posteriori* le conseil d'Etat ou Cour de cassation (dualité)

Conclusion :

Le droit constit fr est une règle de fonctionnement que la Ve République a apporté de la stabilité (possible car évolution de la Constit avec 25 révisions en 66ans), connaître les textes c'est connaître la décl. de 89, préambule de 1946 et Constit de 1958, il faut avoir des notions sur la jurisprudence juridictionnelle (décisions), forme d'armature juridique puissante, les principes pol qui présidaient à sa création de Ve Répu (stabilité du pouv, renforcement du pouv exécutif et limitation/rationalisation du Parlement)

En 1986, on assiste à une première cohabitation (Mitterrand perd la majorité et c'est Chirac qui devient 1er Ministre). Une deuxième cohabitation de 93-95. Troisième cohabitation de 1997 à 2002 sous Chirac.

Cohabitation = situation dans laquelle au Parlement la majorité est détenue par l'opposition au Président

Sous la Ve République, on parle de phénomène majoritaire, jusqu'en 2022 les gouv ont toujours été soutenus par une majorité au Parlement (l'opposition ayant - de 50% des voix).

En 2022 E. Macron est réélu (à contre-cœur), les législatives de juin révèlent un contraste (250 dans le camp Macron => majorité relative).

En 2024, le 9 juin a lieu les élections européennes (31% RN, camps du Président loin avec 14%); même soir E. Macron annonce la dissolution (espère revoir la majorité parlementaire -> finit par majorité relative de la gauche avec 190 voix).

Bilan macroniste :

- *France dans une situation budgétaire catastrophique

- *un 1er Ministre sans majorité

- *beaucoup de revendications